

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7628/2541

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
แม่สอด

โจทก์
จำเลย

นาย ชู ชัย วงษ์ปาง มุล

ป.วิ.อ. มาตรา 120, มาตรา 134

บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ที่บังคับให้พนักงานสอบสวนต้องแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบเจตนารมณ์ก็เพื่อให้ผู้ต้องหาทราบว่า การกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิด และเพื่อให้ผู้ต้องหาเข้าใจถึงการกระทำของตนโดยไม่ต้องระบุนำถึงตัวบทกฎหมายที่กระทำผิด และในกรณีที่การกระทำนั้นผิดกฎหมายหลายบทหรือหลายกรรมต่างกันก็ตาม พนักงานสอบสวนก็หาจำต้องระบุถึงกฎหมายที่เป็นความผิดทุกบทมาตราหรือทุกกรรมเป็นกระหนງความผิดไม่ แต่ เมื่อได้แจ้งข้อหา อันเป็นหลักความผิดทั่วไปแล้ว ก็ไม่จำต้องแจ้งข้อหาความผิด อันเกี่ยวพันกันด้วยอีกพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจสอบสวนความผิด ทุกข้อหาได้ ฉะนั้น การที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาแก่จำเลย ว่านำหรือพาของที่ยังมิได้เสียภาษีหรือยังมิได้ผ่านศุลกากร เข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว แม้ไม่แจ้งข้อหาว่ามีไม้สักแปรรูป ไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตซึ่งเป็นความผิดอีกฐานหนึ่ง อันมีองค์ประกอบความผิดแตกต่างออกไปและอยู่ในกฎหมายต่างฉบับกัน ก็มีอำนาจสอบสวนความผิดฐานมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครอง โดยมิได้รับอนุญาตได้ ถือได้ว่ามีการสอบสวนความผิดฐานนี้แล้ว พนักงานอัยการโจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลย ในข้อหาความผิดต่อพระ

ราชบัญญัติป่าไม้ฯ ฐานไม้สักแปรรูป ไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตได้ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา
27, 27 ทวิ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4, 7, 48, 73, 74, 74 จัตวา
พระราชบัญญัติให้บำเหน็จในการปราบปรามผู้กระทำความผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 4,
5, 6, 7, 8, 9 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 91 ธิบของกลาง จำยสินบนและ
เงินรางวัลแก่ผู้นำจับและผู้จับ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้
พ.ศ. 2484 มาตรา 48 วรรคหนึ่ง, 73 วรรคสอง(1)จำคุก 4 ปี ธิบของกลาง ส่วน
คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า จำเลยให้การรับสารภาพชั้นสอบสวน
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
78 คงจำคุก 3 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยเฉพาะปัญหาข้อ
กฎหมาย ส่วนข้อเท็จจริงศาลชั้นต้นสั่งไม่รับเพราะต้องห้ามฎีกาตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งจึงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยเฉพาะ ข้อกฎหมายตามฎีกาของจำเลย ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยในความผิดต่อพระราช บัญญัติป่าไม้ฐานมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตหรือไม่ จำเลยฎีกา ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาต่อจำเลยว่าการทำผิดฐาน นำหรือพาของที่ยังมิได้เสียภาษีหรือยังมิได้ผ่านศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร เท่านั้น จึงถือไม่ได้ว่ามีการสอบสวนในความผิดฐานมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครอง โดยมิได้รับอนุญาต โจทก์ย่อมไม่มีอำนาจฟ้องในความผิดฐานนี้ เห็นว่าบทบัญญัติใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ที่บัญญัติบังคับให้พนักงาน สอบสวนต้องแจ้งข้อหาให้ผู้ต้องหาทราบ เจตนารมณ์ก็เพื่อให้ผู้ต้องหาทราบว่า การกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิด และเพื่อให้ผู้ต้องหาเข้าใจถึงการกระทำของผู้ ต้องหา ซึ่งเป็นความผิดนั้นโดยไม่ต้องระบุนำถึงตัวบทกฎหมายที่ผู้ต้องหากระทำผิด ในกรณีที่การกระทำนั้นผิดกฎหมายหลายบทหรือหลายกรรมต่างกันก็ตาม พนักงาน สอบสวนก็หาจำต้องระบุนำถึงกฎหมายที่เป็นความผิดทุกบทมาตราหรือทุกกรรมเป็น กระทั่งความผิดไม่แต่ในเมื่อได้แจ้งข้อหาอันเป็นหลักความผิดทั่วไปแล้วก็ไม่จำต้อง แจ้งข้อหาความผิดอันเกี่ยวพันกันด้วยอีก พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจสอบสวนความ ผิดทุกข้อหาได้ กรณีของจำเลยเมื่อพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาว่าจำเลยนำหรือพา ของที่ยังมิได้เสียภาษีหรือยังมิได้ผ่านศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วแม้ไม่แจ้ง ข้อหาว่ามีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตซึ่งเป็นความผิดอีกฐาน หนึ่งอันมีองค์ประกอบความผิดแตกต่างออกไป และอยู่ในกฎหมายต่างฉบับกันก็มี อำนาจสอบสวนความผิดฐานมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตได้ ถือได้ว่ามีการสอบสวนความผิดฐานนี้แล้ว พนักงานอัยการโจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้อง จำเลยในข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ฐานมีไม้สักแปรรูปไว้ในครอบครอง โดยไม่รับอนุญาตได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 คำ พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วงศ์ยืน-สิงหะ สัตยธรรม-ระพีณ บุญสิทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>